

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft

Postfach

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Ostrach

E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 30.12.25

Betreff: Strafanzeige wegen Untreue (§ 266 StGB) durch Verschweigen von Carbon-Removal-Kosten

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen die Amtsträger der Genehmigungsbehörden, die folgende BHKWs genehmigt haben:

Konkrete Projekte:

Anlage	CO ₂ /Jahr	Carbon Removal 20 J (500 €/t)
[Projektname 1]	[X.XXX t]	[XX Mio. €]
[Projektname 2]	[X.XXX t]	[XX Mio. €]
SUMME	[XX.XXX t]	[XXX Mio. €]

I. Rechtliche Begründung

1. Carbon-Removal-Kosten entstehen unabhängig von nationaler Gesetzgebung

Deutschland haftet völkerrechtlich für seine überproportionalen CO₂-Emissionen nach dem Verursacherprinzip (Rio-Deklaration 1992, Prinzip 16). Deutsche Pro-Kopf-Emissionen liegen etwa doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. Würden alle Länder auf deutschem Niveau emittieren, läge die globale Erwärmung bei über 3 Grad.

Die Kosten für Carbon-Removal sind wissenschaftlich beziffert mit 500-1.000 €/t CO₂ (IPCC, PIK-Studie 2025). Hierbei handelt es sich um direkt zurechenbare Kosten nach dem 1:1-Prinzip: Jede emittierte Tonne CO₂ muss einzeln wieder entfernt werden. Sie entsprechen damit z.B. Renaturierungskosten bei Steinbrüchen - faktisch unvermeidbare Verbindlichkeiten, die unabhängig von spezifischer nationaler Gesetzgebung bestehen.

Diese völkerrechtliche Verpflichtung existiert unabhängig vom Klimaschutzgesetz. Das KSG § 13 Abs. 1 erkennt sie lediglich an. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 24.03.2021 (1 BvR 2656/18) die Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip bestätigt und die Pflicht zur

Vermeidung unzumutbarer Lasten für künftige Generationen betont.

Abgrenzung zu CO₂-Zertifikaten:

Die CO₂-Bepreisung nach dem Brennstoffemissions-handelsgesetz (BEHG) dient der Emissionsreduktion und deckt Carbon-Removal-Kosten nicht ab. Die BEHG-Einnahmen fließen in den Klima- und Transformationsfonds für Strompreisentlastung, Pendlerpauschale und Gebäudesanierung - nicht für Carbon-Removal. Die Differenz zwischen BEHG-Preis (45-55 €/t) und tatsächlichen Carbon-Removal-Kosten (500-1.000 €/t) bleibt ungedeckt und stellt eine Haushaltsverbindlichkeit dar.

2. Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze

Nach § 7 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sind bei Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Diese allgemeinen Grundsätze werden konkretisiert durch die Bundeshaushaltsordnung (BHO) bzw. die jeweilige Landeshaushaltsordnung (LHO), die in allen Bundesländern inhaltsgleich sind:

Grundsatz der Haushaltswahrheit (§ 8 BHO/LHO):

"Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen."

Grundsatz der Vollständigkeit (§ 11 Abs. 2 BHO/LHO):

Der Haushaltsplan enthält "alle im Haushaltsjahr [...] voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen."

Ausweis von Gesamtkosten (§ 17 Abs. 2 BHO/LHO):

"Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende Maßnahme sind bei der ersten Veranschlagung im Haushaltsplan die voraussichtlichen Gesamtkosten [...] darzulegen."

Pflichtverletzung:

Carbon-Removal-Kosten sind faktisch unvermeidbare Verbindlichkeiten für mehrere Jahre (20-30 Jahre). Sie wurden in keiner Genehmigung als "voraussichtliche Gesamtkosten" ausgewiesen - Verstoß gegen § 8, § 11 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 BHO/LHO.

Analogie:

Pensionsverpflichtungen und Renaturierungskosten bei Steinbrüchen müssen ausgewiesen werden, obwohl kein Spezialgesetz dies explizit vorschreibt. Sie sind faktisch unvermeidbar.

Beweislastumkehr:

Nach § 17 Abs. 2 BHO/LHO obliegt es den Amtsträgern, die voraussichtlichen Gesamtkosten darzulegen. Sie hätten nachweisen müssen, dass Deutschland NICHT international für seine Emissionen haftet. Dieser Nachweis fehlt in allen Genehmigungsunterlagen.

3. Straftatbestand § 266 StGB - Untreue

a) Vermögensbetreuungspflicht

Amtsträger im Haushaltswesen haben eine Vermögensbetreuungspflicht nach den Haushaltsgrundsätzen (§ 7 HGrG, § 8, § 11 und § 17 BHO/LHO).

b) Pflichtverletzung

Das systematische Verschweigen von Verbindlichkeiten in Höhe von [XXX Mio. €] verstößt gegen § 8 BHO/LHO (Haushaltswahrheit), § 11 Abs. 2 BHO/LHO (Vollständigkeit) und § 17 Abs. 2 BHO/LHO (Ausweis der Gesamtkosten mehrjähriger Maßnahmen).

c) Vermögensnachteil

Die Carbon-Removal-Kosten stellen bezifferbare Verbindlichkeiten dar, die den Haushalt belasten.

d) Besonders schwerer Fall

§ 266 Abs. 2 StGB i.V.m. § 263 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 StGB: Amtsträgermissbrauch und Vermögensverlust großen Ausmaßes.

II. Antrag

Ich bitte um Prüfung, ob Amtsträger der Genehmigungsbehörden durch das systematische Verschweigen dieser Verbindlichkeiten den Tatbestand der Untreue (§ 266 StGB) erfüllt haben.

III. Anlagen

Zur Dokumentation verweise ich auf folgende wissenschaftliche Grundlagen:

1. PIK-Stellungnahme für das BVerfG zu Carbon-Removal-Kosten (2025)
2. Ariadne-Analyse: CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (PIK 2023)
3. BVerfG-Beschluss vom 24.03.2021 (1 BvR 2656/18): Generationengerechtigkeit
4. IPCC-Sachstandsbericht AR6

Alle Dokumente sind verfügbar unter: <https://co2-entnahme.info/>

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Kechel

IV. Diskussion

Der entscheidende Punkt

Entweder gehen wir davon aus, dass Deutschland seine rechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllen wird (dann wäre auch jede andere Rechtsanwendung obsolet), oder wir gehen von einem funktionierenden Rechtsstaat aus - dann sind diese Kosten aber real und müssen transparent gemacht werden.

Bei Verbindlichkeiten in Höhe von Hunderten Millionen bis Milliarden Euro kann nicht mehr von "Ermessensspielraum" oder "vertretbarer Auslegung" gesprochen werden. Das systematische Verschweigen solcher Summen gegenüber Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit überschreitet die Grenze zur strafrechtlichen Relevanz.

Ich bitte Sie zu prüfen, ob nicht zumindest ein Anfangsverdacht für Untreue (§ 266 StGB) vorliegt, wenn Amtsträger systematisch Verbindlichkeiten in dieser Größenordnung schaffen, ohne sie auszuweisen.

Sollten Sie weiterhin keine strafrechtliche Relevanz sehen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, an welche Stelle ich mich alternativ wenden sollte (Rechnungshof, Verwaltungsgericht, Dienstaufsicht?).

Es ist an der Zeit,

dass Staatsanwälte, als höchst angesehene Vertreter unseres Rechtsstaats, dieser "Don't Look Up"-Mentalität entgegenwirken. Die politische Ignoranz gegenüber bezifferbaren Zukunftskosten in Milliardenhöhe sollte nicht länger hingenommen werden.

Ich bitte Sie eindringlich: Nutzen Sie Ihre Position, um durch Verfahren oder Ermahnungen an die Behörden klarzustellen, dass das systematische Verschweigen dieser Verbindlichkeiten künftig strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Fordern Sie, dass Carbon-Removal-Kosten ab sofort in allen UVPs und Genehmigungsverfahren öffentlich ausgewiesen werden. Negative Vorprüfungen bei Projekten, die auch nur potentiell CO₂-Emissionen enthalten könnten, sind rechtswidrig.

Dies ist kein "grüner Aktivismus", sondern schlichte Haushaltswahrheit. Die Transparenz über diese Kosten ist ein entscheidender Hebel im Klimaschutz: Sie ermöglicht es der Politik und Öffentlichkeit, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen und macht alternative, klimafreundliche Projekte in vielen Fällen als wirtschaftlich überlegen erkennbar.

Sie geben damit unseren Entscheidungsträgern ein unverzichtbares Werkzeug an die Hand, um rational und im Interesse zukünftiger Generationen zu handeln. Lassen Sie diese Chance nicht ungenutzt verstreichen. Bitte treten Sie in Kontakt mit befreundeten Staatsanwaltschaften um diese Last nicht alleine tragen zu müssen. Jede Staatsanwaltschaft hat vergleichbare CO₂-Emittenten im jeweils eigenen Zuständigkeitsbereich.